

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3127/2535

นาย สกล ขจรศักดิ์ชัย
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อ.ส.ร .)
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2)

โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 1 ส่งต้นฉบับเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ต่อศาลแล้ว แต่จำเลยที่ 1 มิได้นำส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งศาล จึงรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวประกอบพยานบุคคลของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันสั่งซื้อซากโคและเนื้อกระบือจากโจทก์ จำเลยไม่ชำระค่าสินค้าตามกำหนด ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,335,163.08 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ไม่ต้องชำระเงินแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 68,945 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,165,399 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่เคยขอให้ศาลเรียกต้นทุน เอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.24 จากจำเลยที่ 1 จึงรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ได้ นั้น เห็นว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 1 ส่งต้นทุนเอกสารดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ต่อศาลแล้ว แต่จำเลยที่ 1 มิได้นำส่งต้นทุนเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งศาล จึงรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวประกอบพยานบุคคลของโจทก์ได้

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-มงคล สรรภูณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ